

감사 모범사례

접수번호		제출 부서	부산울산지사
제 목	신탁미해지 제척부지 재산세 납부 환급		

1. 추진배경

가. 현황 및 문제점

- ○○○○○(주)는 2011.12.31.일자로 폐업, 등기부등본상 청산종결로 간주되어 사실상 상품사고업체이고, 분양보증사업장을 해지하면서 본부지에서 분필된 제척부지에 대한 신탁해지가 누락됨.
- 동사의 폐업으로 우편물등 송달이 불능되어 위 필지에 대하여 신탁해지를 못하고 있는 상태에서 관련 법령 개정으로 2014년부터 재산세가 부과되어 3년간 부과된 세금을 우리공사가 대납함.

나. 추진배경

- 본 필지에 부과되는 재산세를 줄이기 위해 관리인 선임 등 신탁해지를 위한 소송을 검토하였으나 동사에 대한 채무가 없는 상태에서 과도한 추가 비용지출이 예상되어 부적절한 것으로 판단.
- 또한 ▷▷구청에 기부채납을 통한 재산세 부과 회피노력도 구청의 기부채납 거부로 무산

나. 사례 추진시 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력 등

- 본 필지가 본부지에서 분필된 제척부지로 현재 아파트 경계를 따라 길게 형성되어 있는 점에 착안하여 보증 관련 전체 서류와 사업승인 조건을 면밀히 검토한 결과
건축허가조건에 “대지 서측 도로 확폭을 위해 Set-Back된 부분은 기부채납하고, 인도를 설치한 부분은 공공보행통로로 무상 사용한다는 내용의 공증서 등을 준공시 제출” 라는 문구를 확인함.

- ▷▷구 건축과에 해당 공증서 제출 여부를 확인한 후 지방세과에 공증서를 제출함과 동시에 사실상 본 필지는 ▷▷구청이 무상점유 및 사용권을 소유하고 있어 재산세 부과가 부당함을 주장함.
- 구청과 수차에 걸친 협의결과 향후 재산세를 추가로 부과하지 않고 기납부 재산세를 환불하겠다는 약속을 받아낸 후 기납부 재산세를 환불 조치 하였음.

2. 추진내용 및 과정

가. 추진과정

- 2005.09.29. 주상복합주택분양보증 발급
- 2008.07.31. 사용승인
- 2009.01.07. 소유권보존등기
- 2009.01.14. 보증해지
- 2014.10.29. 신탁미해지 제척부지 재산세납부(173,520원)
- 2015.09.22. 신탁미해지 제척부지 재산세납부(179,860원)
- 2016.09.28. 신탁미해지 제척부지 재산세납부(206,620원)
- 2016.11.22. 재산세 기 납부금액 560,000원 환급

3. 추진성과

== ▷▷ @@@@ 사업장의 신탁해지시 미해지된 일부필지에 대하여 위탁자의 폐업 등으로 인한 연락두절로 다년간 부과된 세금 재산세에 대해 적극적인 업무노력으로 더 이상 세금부과가 되지 않게 조치하고 나아가 기 납부한 세금까지 환불받은 우수 사례임.